



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 5879/14 **תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד**

הנושא: אישור ניכוי השקעה בהתאם לסעיף 21 בהוראת השעה לעידוד תעשייה עתירת ידע¹ - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה העוסקת בפיתוח וייצור מכשור רפואי לתחום הקוסמטיקה (להלן: "החברה הרוכשת"), רכשה את מלוא מניותיה של חברה אחרת העוסקת בתחום דומה (להלן: "החברה המזכה").
2. מטרתה של הרכישה הינה על מנת לשלב את הטכנולוגיה של מוצריה של החברה המזכה במוצריה של החברה הרוכשת וכן על מנת להרחיב את מערך המוצרים המוצעים ללקוחותיה של החברה הרוכשת על בסיס המוצרים המפותחים ומיוצרים בחברה המזכה.
3. גם החברה הרוכשת וגם החברה המזכה הינן הבעלים של הקניין הרוחני (IP) המפותח במפעלן.

פרטי הבקשה:

1. החברה הרוכשת ביקשה לאשר כי לאור האמור לעיל, ובהתאם להוראות סעיף 21(ב)(4) לחוק, הימנעות ממס או הפחתת מס אינן בין המטרות העיקריות של רכישת מניותיה של החברה המזכה על ידי החברה הרוכשת.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע באישור, בין היתר, כי לאור הנסיבות העסקיות כפי שתוארו המעידות על שילוב עסקיה של החברה המזכה בעסקיה של החברה הרוכשת ובהתאם להוראות סעיף 21(ב)(4) לחוק, הימנעות ממס או הפחתת מס אינן בין המטרות העיקריות של רכישת מניותיה של החברה המזכה על ידי החברה הרוכשת.
2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

¹ כאמור בפרק ז' בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (להלן: "החוק").